



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

04.07.2016 № 318-1-29-13-4

Г-ну Ницакову В.В.

На № б/н от 05.05.2016.

e-mail: nitsakov@insafety.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос направляю Вам мнение специалистов института.

Приложение: упомянутое по тексту на 4 л.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по письму г-на
Ницакова В.Н б/н от 05.05.2016**

- 1) В соответствии с частью 4 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) «эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом». Следовательно, выход из подвального этажа непосредственно наружу является эвакуационным. По мнению специалистов института, выход с цокольного этажа непосредственно наружу также является эвакуационным;
- 2) В соответствии с частью 4 статьи 89 Технического регламента лестничная клетка, соединяющая подвальный (подземный) и надземный этажи не может использоваться для эвакуации из подвального этажа, за исключением случая, предусмотренного п. 1) части 5 статьи 89 Технического регламента. Кроме того, использование указанной лестничной клетки для эвакуации как из подвального, так и с надземных этажей противоречит п. 5) части 14 статьи 89;
- 3) В соответствии с частью 1 статьи 32 Технического регламента здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) подразделяются по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна. Таким образом Технический регламент предусматривает классификацию помещений или групп помещений.

По мнению специалистов института в соответствии со статьей 32 Технического регламента следует классифицировать следующие помещения (группы помещений):

- производственные и лабораторные помещения, мастерские (п. 5а статьи 32 Технического регламента);
- книгохранилища, архивы, складские помещения (п. 5б статьи 32 Технического регламента);
- помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (п. 3д статьи 32 Технического регламента);
- помещения, выделяемые в соответствии с требованиями нормативных документов противопожарными преградами (аналог пожарного отсека).

Например, магазины, поликлиники и другие общественные учреждения, встроенные в жилые дома;

Вспомогательные помещения зданий, функциональное назначение которых отличается от основного назначения объекта, например административные помещения учебных учреждений, зданий торговли и т.д., за исключением вышеперечисленных случаев, следует относить к тому же классу функциональной пожарной опасности, что и основной объект.

- 4) К помещениям с использованием горючих веществ и материалов относятся помещения, в которых хранятся или используются вещества и материалы, относящиеся к горючим (Г) в соответствии с классификацией, приведенной в статье 13 Технического регламента.
- 5) Уплотнение притворов дверей, предусмотренное п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, по мнению специалистов института, должно быть предусмотрено по всему периметру. Для обычных (не противопожарных) беспороговых дверей считаем возможным устройство уплотнений по 3-м сторонам: сбоку и сверху;
- 6) Устройство эвакуационных выходов через распашные калитки (или иные выходы) в подъемно-опускных устройствах, в том числе в противодымных экранах (шторах) противоречит части 7 статьи 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», поскольку, в случае заклинивания вышеупомянутых устройств в промежуточном положении, указанный выход не будет обеспечивать безопасную эвакуацию людей при пожаре. Срабатывание устройств, обеспечивающих автоматическое закрывание при пожаре дверей эвакуационных выходов из помещений с противодымной защитой, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должно осуществляться от управляющего сигнала автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) (даже в случае отсутствия необходимости устройства АУПС для обнаружения пожара)
- 7) Пункт 36 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации требует для раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, обеспечить ручное открывание без применения специальных устройств человеком, находящимся непосредственно перед дверью (устройством), а также обеспечить возможность блокирования указанных устройств в открытом состоянии, либо обеспечить наличие иных (дублирующих) путей эвакуации. В дополнение к ручному открыванию может предусматриваться автоматическое или дистанционное открывание и

блокирование указанных устройств. При этом автоматическое открывание осуществляется при срабатывании автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации. Дистанционное открывание может осуществляться с постов охраны, органов управления приборов сигнализации или органов управления приборов системы контроля и управления доступом. При этом необходимо учитывать положения части 7 статьи 89 Технического регламента и иные требования нормативных правовых актов и нормативных документов;

8,9) Пункт 5.4.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» указывает, что все элементы светопрозрачной конструкции заполнения проемов в покрытиях зданий, включая раму и светопропускающие элементы, следует изготавливать из негорючих материалов. С другой стороны, п. 6.2.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» допускает для производственных зданий в определенных случаях применять светопропускающие элементы из материалов групп горючести Г3 и Г4. Таким образом, в настоящее время следует руководствоваться п.5.4.4 СП 2.13130.2012, устанавливающим более жесткие требования. В 2016 году институтом запланирована корректировка СП 2.13130, в том числе планируется внести изменения в п.5.4.4, с целью исключения двоякого толкования требований.

10) Согласно п. 4 статьи 4 Технического регламента в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию, либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. Однако собственник объекта может принять решение об обеспечении безопасности объекта путем выполнения всех положений Технического регламента. При этом в случае необходимости следует скорректировать декларацию пожарной безопасности. Внесение изменений в проектную документацию при этом не требуется.

11) В соответствии с п. 2 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приказ МЧС России №382 от 30 июня 2009 г.) с учетом изменений внесенных Приказом МЧС России №749 от 12.12. 2011 г. и Приказом МЧС России №632 от 02.12.2015 года (далее Методика) расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с нормативным значением пожарного риска, установленного Техническим регламентом (статья 79 часть 1). Указанные расчеты проводятся с целью проверки обеспеченности пожарной безопасности объекта (статья 6 Технического регламента). Следовательно, расчет пожарного риска в соответствии с Методикой может производиться только для объектов, для которых в полном объеме выполняются требования Технического регламента.

Расчет уровня обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 ГОСТ 12.1.004-91* не может служить основанием для подтверждения обеспечения безопасности людей, поскольку указанное приложение приведено в «Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года N 474) в разделе «Продукция кабельная», а не в разделе «Общие требования, связанные с противопожарной защитой». В этой связи, по мнению специалистов института, его положения могут быть применены только для обоснования требований пожарной безопасности к кабельной продукции.

Начальник отдела 3.4
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Д.В. Ушаков

Начальник отдела 3.2
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.В. Пехотиков

Начальник отдела 3.5
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.Ю. Лагозин

Начальник сектора отдела 3.4
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.С. Барановский

Ведущий научный сотрудник отдела 3.4
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.В. Карпов